本溪满族自治县矿产资源管理条例

（1999年1月13日本溪满族自治县第三届人民代表大会第二次会议通过，1999年7月29日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第十次会议批准；根据2019年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议批准的《本溪满族自治县人民代表大会关于修改〈本溪满族自治县矿产资源管理条例〉的决定》修正）

第一条 为加强矿产资源的勘查、开发利用和保护管理，根据《中华人民共和国民族区域自治法》及有关法律、法规规定，结合本溪满族自治县（以下简称自治县）的实际，制定本条例。

第二条 凡在自治县境内勘查、开采矿产资源的单位和个人，必须遵守本条例。

第三条 矿产资源属于国家所有。自治县根据法律规定和国家的统一规划，实行合理开发、科学利用和保护矿产资源的方针，对可以由自治县开发的矿产资源，优先合理开发利用。

第四条 凡勘查、开采矿产资源，必须依法申请，经批准取得探矿权、采矿权。

禁止任何单位或个人侵占或破坏矿产资源。

第五条 自治县鼓励县内外投资者依法投资勘查、开采矿产资源，保障投资者的合法权益不受侵犯。

第六条 自治县矿产资源主管部门负责矿产资源的管理工作，依法对本行政区域内矿产资源勘查、开发利用和保护实行监督管理。自治县有关部门协助矿产资源主管部门进行矿产资源勘查、开采的监督管理工作。

第七条 矿产资源主管部门依法履行下列职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、自治县矿产资源管理的法律、法规和政策；

（二）编制矿产资源勘查、开发规划；

（三）按国家和省规定的权限对本行政区域内的采矿登记进行复核审批，发放采矿许可证，征收采矿权使用费，采矿权出让收益等；

（四）依法划定矿区范围，调解处理矿界纠纷；

（五）履行自治县人民政府和上级主管部门赋予的其它职责。

第八条 在自治县境内从事矿产资源勘查的，应持勘查许可证到县级矿产资源主管部门报告有关情况，到有关部门办理手续，并接受监督管理。

探矿权人新发现的矿产，应报矿产资源主管部门备案。勘查工作结束后应依法将有关资料汇交相关机构。

探矿权人在勘查过程中应保护矿产资源、生态环境、文物古迹及其它资源。

探矿权人不得以勘查为名，开采和销售矿

产品。

第九条 鼓励公民报矿。经地质勘查证实达到小型以上矿床规模的，自治县人民政府根据矿床经济价值对报矿者给予奖励。

第十条 采矿权人因企业合并、分立与他人合资、合作经营，或因企业出售等原因，经依法批准，可以将采矿权转让他人。

第十一条 采矿许可证有效期满，需要继续采矿的，采矿权人必须在采矿许可证有效期满 30 日前，申请办理延续登记手续。

采矿权人申请办理延续开采的，须经矿产资源主管部门现场勘测，具备开采条件的，给予办理延续登记手续，不具备开采条件的，由原发证机关注销采矿许可证。

第十二条 开采矿产资源必须采取先进的开采方法，按照合理的顺序开采，提高开采回采率，降低采矿贫化率，不得采富矿弃贫矿。

对共生和伴生矿种，应综合开采，回收利用，禁止乱挖滥采和一证多井（点）。

第十三条 开采矿产资源必须按设计施工，露天开采每年测绘一次采场平面图和剖面图；井下开采每季度测绘一次井上井下工程对照图。集体、私营和个体矿山没有测绘力量的，应接受矿产资源主管部门的定期地质测量。

相邻矿山之间应按有关规定留出安全隔离矿柱，禁止越层越界开采。

第十四条 对小型矿山企业实行闭坑抵押金办法。采矿权人按规定提交闭坑报告及资料，完成闭坑工作，办理采矿许可证注销登记手续的，返还闭坑抵押金及利息；不按规定办理的，其闭坑抵押金不予返还，用于补做闭坑工作费用，闭坑抵押金标准为：露天开采 3000 元至 6000 元；井下开采 3000 元至 10000 元。

第十五条 矿产资源主管部门对本行政区域内采矿权人的采矿活动，实行年度检查，被检查的采矿权人必须如实报告情况，并提交储量统计和年度报告，办理年检手续。任何单位和个人均不得拒绝和干扰矿产资源主管部门的检查。

第十六条 矿山企业之间因开采范围发生争议的，由矿产资源主管部门协调解决，协调不成的，按有关规定处理。在争议处理期间，任何一方不得开采有争议的矿产资源。

因采矿给他人生产、生活造成损失的，责任方应负责赔偿，并采取有效的补救和防治措施。

第十七条 对未经加工外运出自治县的非金属矿产品，征收不高于矿产品销售价格 20% 的自然资源保护费。自然资源保护费实行专款专用，用于自然资源保护、调查、开发。

第十八条 违反本条例规定，无证勘查、采矿的，由矿产资源主管部门责令停止，没收采矿工具和矿产品及违法所得，并处违法所得 50% 的罚款；拒不停止开采，造成矿产资源严重破坏构成犯罪的，追究刑事责任。

第十九条 超越开采范围采矿的，由矿产资源主管部门责令停产整顿、退回本矿区范围内开采、赔偿损失，没收越界采出的矿产品和违法所得，并处违法所得 30% 的罚款；拒不退回本矿区范围开采的，由原发证机关吊销采矿许可证。

第二十条 未经批准，擅自转让探矿权、

采矿权的，没收违法所得，对当事人处以违法所得一倍的罚款，并吊销其勘查、采矿许可证。

第二十一条 矿产资源主管部门的工作人员或其它有关工作人员玩忽职守、弄虚作假、滥用职权或徇私舞弊的，由其所在单位给予处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第二十二条 本条例由自治县人大常委会负责解释。

第二十三条 本条例自 1999 年 9 月 1 日起施行。

关于修改《本溪满族自治县矿产资源管理条例》的说明

本溪满族自治县人大常委会

（2019 年 3 月 25 日）

一、《条例》修改的必要性

《本溪满族自治县矿产资源管理条例》（以下简称《条例》）于 1999 年 1 月 13 日经本溪满族自治县第三届人民代表大会第二次会议通过，并于当年 7 月 29 日经辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第十次会议批准。

近年来国家矿产资源管理指导思想、相关法规政策均有重大调整、变化，为适应新形势、新变化的要求，《条例》应做相应调整。因此，在原《条例》的基础上进行修改十分必要。

二、《条例》修改过程

按照县人大常委会 2018 年立法计划，由县自然资源局主要负责起草《条例》修改草案，县人大常委会和县政府对这项工作十分重视，多次听取工作汇报，并及时给予指导。在起草过程中，县政府征求了相关部门的意见，于 2018 年 4 月形成了修改决定初稿。在初稿形成后，县政府于 5 月和 8 月分别组织各涉关部门和乡镇研究《条例》修改决定初稿，并根据提出的意见进行了修改。本次修改的主要法律依据是《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国矿产资源法实施细则》和《辽宁省矿产资源管理条例》等法律、法规。在修改决定初稿形成后，报送县人大常委会民侨外委及县政府法制办进行审查，并经过省人大民侨外委立法处审核把关，最终形成了修改决定（草案）。该修改决定（草案）及其说明已先后提交政府常务会议、县委常委会议和人大常委会议审议，并予以通过。

三、具体修改原则及内容

1. 原条例中“地质矿产主管部门”、“地矿主管部门”一律修改为“矿产资源主管部门”。

2. 国家矿业权出让政策调整，依据《矿产资源权益金制度改革方案》国发〔2017〕29 号，对相关条款均做出相应修改。

3. 根据财政部、税务总局《关于全面推进